



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice **Fabrizio GANDINI**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n°. 21362/2018 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 21 ottobre 2020 vertente

TRA

Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA GREGORIO VII 154, ROMA, presso lo studio dell'avv. Pietro Paolo MIOTTI che la rappresenta e difende, in uno con l'avv. Luciano MIOTTI per procura in calce all'atto di citazione in opposizione

OPPONENTE

E

CP_1 (*Controparte_2*
[...] , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in VIA SISTINA 125 ROMA, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo ZIZZARI per procura allegata alla comparsa costitutiva

OPPOSTA

Conclusioni: all'udienza del 21 ottobre 2020 le parti concludevano come in atti.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE .

1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. L'opposizione è solo in parte fondata, e pertanto può trovare accoglimento limitatamente ai termini che seguono.
3. Parte opponente non ha contestato la pretesa creditoria fatta valere da parte opposta con riferimento alle fatture 71.313/2016 e 71.297/2016, pari ad euro 20.504,31 (sorte capitale).
4. Per l'effetto, con ordinanza ex art.186 bis c.p.c. in data 28 novembre 2018 è stato ingiunto a parte opponente il pagamento della somma non contestata, pari ad euro 20.504,31.
5. Deve pertanto ritenersi provata, ai sensi del combinato disposto degli artt.115 e 167 c.p.c., la pretesa creditoria vantata da parte opposta nei termini di cui al punto precedente.
6. Parte opponente ha contestato in modo specifico la illiquidità della pretesa relativa alle "spese legali stragiudiziali", oltre che la loro congruità.
7. Per quanto concerne la pretesa illiquidità, viene in considerazione la documentazione prodotta in giudizio dalla parte opposta, dalla quale risulta il pagamento da parte di quest'ultima delle somme oggetto della fattura 12/2017.
8. Né può venire in considerazione l'orientamento giurisprudenziale richiamato da parte opponente, in quanto applicabile nel solo caso della mancata pattuizione tra le parti del corrispettivo per le prestazioni (stragiudiziali) svolte. Pattuizione che può desumersi –ex art. 2729 c.c.- dal pagamento integrale e senza riserve delle somme oggetto della fattura 12/2017.

9. Quanto alla necessità e/o congruità delle spese stragiudiziali sostenute da parte opposta, si condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato da entrambe le parti: tali spese possono assumere la natura di danno emergente, purchè la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto vantato (Cass. 997/2010).

10. Nel caso di specie il ricorso alle prestazioni stragiudiziali appare ragionevole, una volta che si consideri la natura di parte opposta, ed in particolare la sua mancanza di uno stabile collegamento con l'ordinamento italiano, oltre che la ignoranza delle regole stabilite dal nostro ordinamento per il recupero dei crediti.

11. Tuttavia, le somme pretese a tale titolo sono superiore ai valori medi dei parametri (euro 1.890,00), senza che sussista alcuna ragionevole giustificazione.

12. Per questi motivi, revocato il decreto ingiuntivo opposto, parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 20.504,31 oltre ad interessi ex art.d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.

13. Parte opponente deve altresì essere condannata al risarcimento del danno emergente (spese stragiudiziali), in misura pari ad euro 1.890,00 oltre ad Iva ed accessori di legge.

14. Le spese seguono la soccombenza. Avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla Tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. 37/2018 (applicabile al presente giudizio ex art.6 D.M. 37/2018) il compenso viene liquidato in euro 4.835,00 (valori medi) oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali ex art.2 co.2 D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna parte opponente al pagamento della somma di euro 20.504,31 oltre ad interessi ex art.d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;

condanna parte opponente al risarcimento del danno emergente (spese stragiudiziali), in misura pari ad euro 1.890,00 oltre ad Iva ed accessori di legge;

condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 4.835,00 oltre ad Iva, Cpa e rimborso spese generali.

Così deciso in Roma, il 08/02/2021.

IL GIUDICE
Fabrizio GANDINI